Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Dourados

Terceira Vara Cível

Autos n° 0809428-93.2019.8.12.0002

Ação: Declaratória c/c Revisional-Procedimento Comum

Autor: Assistem Assistência em Eletrodomésticos LTDA

Requerido: Unimed de Dourados Cooperativa Trabalho Médico

SENTENÇA:

Vistos, etc...

Assistem Assistência em Eletrodoméstico Ltda, empresa devidamente qualificada na petição inicial, ajuizou a presente ação de **Tutela Antecipada de Caráter Antecedente convertida em Ação Declaratória c/c Revisão de Reajuste,** em face de **UNIMED Dourados - Cooperativa de Trabalho Médico**, igualmente qualificada, alegando em síntese: que mantém desde 01/08/94, com a parte ré o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares, o qual conta, atualmente, com 43 (quarenta e três) beneficiários, sendo 31 (trinta e um) com idade superior a 60 (sessenta) anos, 09 (nove) entre 47 (quarenta e sete) e 56 (cinquenta e seis) anos e apenas 03 (três) com menos de 30 (trinta) anos; que em 10/05/2019, recebeu uma notificação da parte ré, informando o reajuste anual do plano em 76,91% (setenta e seis vírgula noventa e um por cento), a partir do mês de agosto; que apresentou uma contraproposta de reajuste e aumento da taxa de consulta de R$ 20,00 para R$ 50,00, tendo a parte ré concordado com esta última apenas, sem alterar o reajuste; que a mensalidade passou de R$ 16.644,41 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos) para R$ 29.445,61 (vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos), o que considera abusivo e de impossível cumprimento; que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo; que efetuará o pedido principal de manutenção do contrato, com reajuste não superior a 20%(vinte por cento); que presentes estão os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano para concessão da medida, a qual não é

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

irreversível.

Pleiteou a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente em seu favor, para que se determine à parte ré que mantenha ativo o plano de saúde contratado em favor de todos os beneficiários, substituindo provisoriamente o índice de reajuste aplicado no patamar de 76,91% para o índice máximo de 20% (vinte por cento), sob pena de aplicação de multa a ser arbitrada, e requereu a concessão de prazo para aditamento à inicial, após a concessão da medida pleiteada. Atribuiu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Acostou à inicial os documentos de pp. 09/126.

Pela decisão de pp. 133/144, foi determinada a emenda da inicial quanto ao valor da causa, e diante da urgência da medida pleiteada foi concedida a liminar de tutela antecipada de caráter antecedente, para o fim de determinar que a Ré mantenha ativo o plano de saúde contratado pela parte autora, com substituição do índice de reajuste aplicado, para o patamar de 20% (vinte por cento), sob pena de multa diária.

A parte autora procedeu a emenda da inicial, atribuindo à causa o valor de R$ 113.667,81 (cento e treze mil e seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos) às pp. 153/154. Recolheu a diferenças das custas (pp. 155/156).

A parte Ré interpôs agravo de instrumento (pp. 166/167) da decisão que concedeu a liminar de tutela antecipada de caráter antecedente às pp. 133/144.

Mantida decisão por este Juízo e prestadas as informações requisitadas pelo juízo *ad quem* (pp. 298/301).

Em aditamento à inicial (pp. 303/316), requereu a parte autora, ao final, a procedência dos pedidos para reconhecimento do contrato celebrado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

entre as partes como "falso coletivo", reajustando o valor da prestação conforme índice definido no rol da ANS e reconhecimento da impossibilidade de rescisão unilateral contratual pela ré. Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a falsa coletivização, pugnou pela substituição do índice de reajuste aplicado no patamar de 76,91% para o índice máximo de 20% (vinte por cento). Na hipótese de rejeição dos pedidos acima postulados, que o reajuste fixado judicialmente seja devido a partir da sentença. Acostou documento (p. 317).

Manutenção da decisão que concedeu a liminar pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado (pp. 329/341).

Audiência de conciliação, sem composição (p. 348).

Citada a Ré (p. 325), apresentou contestação às pp. 349/365, alegando em suma: Preliminarmente: I) que a parte autora inovou o pedido no aditamento à inicial, pois tratou de outras questões não afetas à sinistralidade, assim, requereu indeferimento parcial do aditamento à inicial. II) Ilegitimidade ativa. No mérito: que as partes celebraram contrato coletivo empresarial em 01/08/1994, que possui aproximadamente 43 (quarenta e três) beneficiários; que o pagamento das mensalidades são efetuados pela pessoa jurídica contratante; que em 01/08/2000, houve novo contrato, com a manutenção da admissão de familiares e agregados; que em julho de 2011, informou sobre a instituição do plano de migração de todos os usuários, sob a égide da Lei n° 9.656/98, ficando sujeitos à regulamentação e fiscalização da ANS; que o contrato coletivo empresarial abrange pessoas ligadas à parte autora por vínculo societário e empregatício, incluindo os dependentes, estagiários, menores aprendizes, sócios, administradores e o grupo familiar; que a relação contratual entre as partes não se trata de falso coletivo, pois são 43 beneficiários; que a relação entre as partes é comercial, já que o contrato é coletivo empresarial; que a regra de rescisão imotivada também se aplica nos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

contratos firmados por pessoas jurídicas; pugnou pelo afastamento do reconhecimento do contrato como falso coletivo e afastamento da impossibilidade de rescisão contratual imotivada; que a parte autora teve acesso aos cálculos atuariais que justificam o reajuste; que não se pode utilizar o índice definido pela ANS para contratos individuais/familiares, assim os reajustes seguem regra diversa, pois se trata de contrato empresarial. Por fim, pugnou pela aplicação do reajuste do contrato, nos índices indicados. Insurgiu contra aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação é comercial. Pleiteou pelo acolhimento das preliminares, e, ao final, a improcedência da ação. Carreou os documentos de pp. 366/377.

A parte autora informou que a parte Ré descumpriu com a ordem liminar e promoveu novo reajuste abusivo (p. 380). Requereu o depósito judicial dos valores. Acostou documentos (pp. 381/388).

Manifestação da Autora à p. 390, informando a juntada dos comprovantes de depósito referentes à fatura mensal sem o reajuste abusivo (pp. 391/392).

Impugnação à contestação ofertada às pp. 393/396 ratificando a parte Autora, a petição inicial em todos seus termos.

Petição da parte autora pugnando, mais uma vez, para que a parte Ré cumpra a decisão judicial, para que não exija reajuste de 90,43%, durante o trâmite processual (p. 397). Acostou comprovantes dos depósitos judiciais, conforme o reajuste determinado em Juízo, (pp. 402/406).

Despacho determinando à serventia a alteração de classe do feito para procedimento comum e adequação do valor da causa(p.407), o que

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

foi cumprido.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Versam os autos sobre **Ação de Tutela Antecipada de Caráter Antecedente convertida para Procedimento Comum,** que **Assistem Assistência em Eletrodoméstico Ltda** ajuizou em face de **UNIMED Dourados - Cooperativa de Trabalho Médico**, visando que seja reconhecido o contrato de prestação de serviços médicos-hospitalares celebrado entre as partes como "falso coletivo", para reajuste do valor da prestação mensal, conforme índice definido no rol da ANS, de planos individuais e familiares, e reconhecimento da impossibilidade de rescisão unilateral contratual pela ré, ou pela substituição do índice de reajuste aplicado no patamar de 76,91%, para o índice máximo de 20%, ou, não sendo acolhidas as hipóteses acima elencadas, em sendo fixados reajuste superior, que só sejam devidos após prolação da sentença.

I) Do julgamento antecipado da lide.

Cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por versar a questão sobre matéria de fato e de direito, que independe da produção de provas em audiência, eis que comprovável por documentos.

II) Das Preliminares.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

II.I) Aditamento da inicial. Da alegada Inovação Processual Não Permitida Pelo Código de Processo Civil.

Sustenta a parte ré, que a parte autora aditou à inicial para discutir questões que não são relacionados à sinistralidade, alterando a causa de pedir e pedido apresentados na ação inicial de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, ao alegar que o contrato configura-se como "*falso coletivo*", pretendendo com isso, que o reajuste se dê nos moldes dos planos individuais e familiares, limitado ao teto máximo da ANS(pp. 350/351), o que no seu entender não é permitido.

Contudo, impertinentes os argumentos aventados pela parte Ré.

A tutela antecipada em caráter antecedente prevista nos artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil, **tem como característica a simplicidade da petição inicial,** já que esse procedimento serve para atender situações com um alto grau de urgência e também para viabilizar a estabilização da tutela. Por isso, a regra prevista do aditamento à inicial, no artigo 303, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, que preconiza o seguinte:

> "*Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.*
>
> *§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:*
>
> *I - o autor deverá aditar a petição inicial,* ***com a complementação de sua argumentação,*** *a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
Terceira Vara Cível

de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar"

Diante do que dispõe referido artigo, não há dúvida de que a parte autora no aditamento à inicial pode complementar sua argumentação, com os respectivos pedidos.

Cita-se o seguinte julgado sobre o assunto:

> *"APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ADITAMENTO. CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS AOS CONDÔMINOS. PRETENSÃO DE NÃO INTERRUPÇÃO DO CURSO DA ENTREGA DAS CARTAS. ARTIGO 303, § 1º, INCISO I, DO CPC. OBSERVÂNCIA. Nos termos do disposto no artigo 303, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.* ***Concedida a tutela antecipada, a parte autora deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final. No caso, o pedido liminar de tutela antecipada em caráter antecedente abrangia a imposição de permissão de entrega de correspondências contendo informações aos condôminos sobre o processo de regularização dos lotes. Com o aditamento da petição inicial, o pedido final no sentido de que não haja interrupção do curso de toda e qualquer correspondência a ser enviada pela parte autora aos moradores, por parte da administração do condomínio, <u>não extrapola a causa de pedir.</u>*** *(TJ-DF 07070179520198070006 DF 0707017-95.2019.8.07.0006, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 30/09/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
Terceira Vara Cível

No caso em apreço, não se verifica inovação da causa(abuso no reajuste praticado), já que o pedido liminar de tutela antecipada em caráter antecedente consistia no pedido de manutenção do plano de saúde contratado ativo em favor de todos os beneficiários, substituindo provisoriamente o índice de reajuste aplicado no patamar de 76,91% para o índice máximo de 20% (vinte por cento), admitindo complementação das argumentações, como reza o artigo acima transcrito.

Ademais, dos pedidos constantes no aditamento à inicial, conforme se infere das pp. 303/316, observa-se que a parte autora pretende reconhecimento do contrato de prestação de serviços médicos-hospitalares celebrado entre as partes como "falso coletivo", para reajuste do valor da prestação mensal, ou pela substituição do índice de reajuste aplicado no patamar de 76,91% para o índice máximo de 20%, ou, não sendo as hipóteses acima elencadas, que o reajuste fixado judicialmente, seja devido após prolação da sentença.

Portanto, verifica-se que os pedidos constantes no aditamento à inicial estão relacionados com o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, **pois todos têm relação com o reajuste das prestações mensais dos serviços médicos-hospitalares, não sendo hipótese de extrapolação da causa de pedir.**

Assim sendo, afasta a arguição da parte Ré, até porque exerceu plenamente o seu direito defesa.

II.II) Da alegada ilegitimidade ativa da parte autora.

A parte ré alega ilegitimidade ativa, diante da postulação da parte autora pelo reconhecimento do contrato firmado entre as partes como

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
Terceira Vara Cível

hipótese de "falso coletivo", de contratação direta, conforme os planos individuais e familiares, devendo cada beneficiário propor a sua ação (p. 352).

Ora, como se pode verificar se está diante de um plano coletivo empresarial, celebrado entre uma pessoa jurídica e uma operadora de plano de saúde para prestação de serviços médicos aos funcionários da contratante e seus dependentes, conforme se infere das cópias do contrato entabulado entre as partes às pp. 49/62 e do termo aditivo de adaptação à lei n.º 9.656/98 (pp. 77/108). Vejamos (p. 49 e p. 77):

unimed

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES N_o 0184 PRÉ-PAGAMENTO

Por este instrumento particular, as partes abaixo designadas e qualificadas, como CONTRATANTE:LIBÓRIO E FILHOS LTDA com sede na AV.MARCELINO PIRES,2611 CENTRO na cidade de DOURADOS-UF MS, inscrita no CGC-MF 00.079.059/0001-17, neste ato representada pelo Sr. portador do CPF n_o , e outro lado, como CONTRATADA: UNIMED DE DOURADOS-Cooperativa de Trabalho Médico, com sede nesta cidade, inscrita no CGC-MF sob N_o 15.395.999/0001-92,neste ato representada pelos seus Diretores:Dr.Geraldo Ferreira de Oliveira e Dr.Ronaldo Borges da Silva, resolvem celebrar este Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares, que se regerá pelas cláusulas e condições que se seguem:

Como é sabido, a legitimidade das partes refere-se à pertinência dos fatos alegados com os polos ativo e passivo da ação, e, na fatispécie, os fatos alegados pelo Autor na exordial possuem pertinência com a parte Ré, haja vista que figuram como sujeitos nos contratos celebrados e acima expostos.

Desta forma, comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes, não há que se falar em ilegitimidade ativa, já que a Assistem Assistência em Eletrodomésticos Ltda, representada pelo Jesualdo Silva Libórioa, foi quem contratou os serviços médicos-hospitalares da parte Ré, sendo parte

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

legítima para propor esta ação.

Quanto ao reconhecimento da espécie de contrato celebrado entre as partes, se contrato coletivo empresarial ou "falso coletivo", por ser questão de mérito, será apreciado e analisado a seguir.

Afasta-se a preliminar.

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, adentrar-se-á no mérito da contenda.

III) Do mérito.

No mérito, tem-se que os pedidos devem ser julgados parcialmente procedentes, conforme se passa a expor.

III. I) Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Num primeiro momento, a despeito do argumentos tecidos pela Ré, é certo que a relação jurídica estabelecida entre as partes se enquadra àquela de consumo, sendo aplicável os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, como já decidido às pp. 137/140.

Conforme art. 16, VII da Lei 9.656/98, os planos de saúde podem ser contratados por meio de três regimes distintos, dentre eles, o coletivo empresarial, cuja relação jurídica é travada entre a operadora e uma pessoa jurídica, destinando-se o plano às pessoas vinculadas a esta por meio de um vínculo empregatício ou estatutário, como que é o caso dos autos, que será melhor

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

analisado a seguir.

Todavia, o fato da Autora tratar-se de pessoa jurídica que celebrou contrato coletivo empresarial aos seus empregados e dependentes, não implica, por si só, em relação comercial frente à operadora do plano de saúde, conforme quer fazer crer a parte Ré (p. 365), dada a hipossuficiência técnica da Autora.

Aliás, inobstante a distinção dos regimes ou tipo de contratação dos planos de saúde previstos na Lei n° 9.656/98, o mesmo diploma legal prevê a incidência subsidiária das normas consumeristas aos planos de saúde, sejam eles de natureza coletiva ou individual.

A este respeito, cita-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, em contraposição ao anterior entendimento perfilhado pela Corte Superior:

> *DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANOS DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. CONDIÇÕES. OBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. 1. Ação ajuizada em 07/04/2015. Recurso especial interposto em 14/07/2016 e concluso ao gabinete em 13/07/2017. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é definir: i) se o Código de Defesa do Consumidor incide nos contratos de plano de saúde coletivo e ii) se é válida a rescisão unilateral imotivada do contrato por parte da operadora de plano de saúde. 3.* ***A Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) prevê que se aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo e individual/familiar (art. 35-G)****. 4. Há expressa autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

contrato coletivo (empresarial ou por adesão), desde que observado o seguinte: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses; iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. 5. Apenas em relação aos contratos individuais/familiares é vedada a "suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência" (art. 13, II, LPS). 6. Na hipótese dos autos, a operadora de plano de saúde observou as condições para realizar a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo empresarial, de modo que não há se falar em abusividade em sua conduta. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1680045 SP 2017/0146862-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe **15/02/2018**)

E de outros Tribunais de Justiça:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de custeio de procedimento destinado a implante percutâneo de prótese valvar aórtica (sistema TAVI), ante a recusa da operadora de seguro saúde. Sentença de procedência. Apela a ré sustentando não constar o tratamento no rol da ANS e inaplicabilidade do CDC. Descabimento. ***Plano coletivo empresarial. Aplicação do CDC. Inteligência do art. 35-G da Lei nº 9.656/98.*** *Contrato de prestação de serviços que inclui de modo incontroverso a possibilidade de tratamento cardíaco. Negativa de cobertura indevida por ser tratamento imprescindível para enfrentar a patologia que acomete a paciente (mãe do autor). Ausência do procedimento no rol da ANS. Irrelevância. Aplicação da Súmula 102 desta Corte. Recurso improvido. (TJ-SP 10488775220178260100 SP 1048877-52.2017.8.26.0100, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 06/06/2018, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2018)*

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

SAÚDE COLETIVO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DA COMERCIALIZAÇÃO. BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. MANUTENÇÃO DO PLANO COLETIVO. VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. As normas do Código de Defesa do Consumidor incidem indistintamente sobre contratos individuais e sobre contratos coletivos de plano de assistência à saúde, na linha da dicção do Verbete Sumular 469 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.".(TJ-DF - Acórdão n.853609, 20140110375737APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 25/02/2015, Publicado no DJE: 10/03/2015. Pág.: 279)

No mesmo sentido, o STJ editou a Súmula 608, ressalvando a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor apenas aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão, o que não é o caso dos autos.

Segue referido enunciado:

"Súmula 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Nesta esteira, tem-se por aplicáveis as normas de proteção ao consumidor ao caso em tela.

III.II. Do pedido de reconhecimento do contrato firmado entre as partes como "falso coletivo" (plano individual e familiar) e pretensão

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

de aplicação dos Reajustes dos Planos Individuais e Familiares, limitado ao teto fixado pela ANS anualmente.

Os contratos de planos de saúde, nos termos da Resolução Normativa 195 da ANS, de 2009, dividem-se nas seguintes modalidades: contratos individuais ou familiares, contratos coletivos empresariais e contratos coletivos por adesão. Na discussão dos autos, nos interessa a definição das duas primeiras modalidades de contrato.

Os planos individuais/familiares são àqueles em que o interessado (pessoa física), por sua liberalidade, contrata, diretamente com a operadora, um plano para si e/ou para a sua família (art. 3º). Já os planos coletivos são àqueles contratados por uma pessoa jurídica, uma empresa ou uma associação, por exemplo, que permite o ingresso às pessoas a ela vinculadas por relação empregatícia ou estatutária (art. 5º).

Segue o teor do artigo 5º da Resolução Normativa 195/ANS

> Art. 5º Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária.

Em consulta realizada no endereço eletrônico do site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/nota-de-esclarecimento-sobre-planos-coletivos, em 18/05/2022, às 18h34min, foi extraída a seguinte definição do que se considera contrato *"falso coletivo*":

> *" São considerados **"falsos" coletivos os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

__com a entidade contratante__ do plano de saúde. Por não terem representatividade, esses grupos ficavam mais vulneráveis. Para dar fim a essa situação, a ANS publicou a Resolução Normativa nº 195/2009, que regulamentou a necessidade de vínculo associativo, de classe ou empregatício para adesão a um contrato coletivo. Essa resolução trouxe uma série de benefícios para os consumidores, como a definição do conceito de quem pode ser contratante; a proibição de mais de um reajuste por ano (com exceção do reajuste por faixa etária, que pode coincidir com o anual); e novas regras para carência e cobertura parcial temporária. "

Na verdade, trata-se de uma falsa coletivização dos planos de saúde, que tem como objetivo evitar a fiscalização da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), oferecendo um preço inicialmente mais atrativo, mas cujo reajuste anual não é regulado.

Por exemplo, configura-se contrato "falso coletivo", quando em uma mesma família, uma das pessoas encontra-se vinculada à empresa na qualidade de sócio e as demais integrantes do plano de saúde são seus dependentes. Assim, a contratação de plano nitidamente individual pelo seu escopo e função econômica como plano coletivo tem a finalidade de tangenciar e fugir do controle de normas cogentes.

Sobre o tema válido transcrever o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALSO COLETIVO. MEMBRO ÚNICO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/1998. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, o plano de saúde apresentado como coletivo era originalmente formado por 3 (três) pessoas, contando, atualmente, com 1 (um) segurado apenas. Aplicação do artigo 13 da Lei nº 9.656/1998. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

no REsp: 1892146 SP 2020/0218217-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. BENEFICIÁRIOS QUE SE RESTRINGEM AO NÚCLEO FAMILIAR DO QUADRO SOCIETÁRIO DA ESTIPULANTE CONSISTENTE EM TRÊS SEGURADOS. "FALSO COLETIVO". Parte agravante que se insurge contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo a quo que indeferiu a tutela de urgência para afastar o reajuste do plano de saúde contratado por sinistralidade. Insurgência que merece acolhimento. – Incontroverso que, a despeito da modalidade coletivo empresarial do produto contratado junto à operadora de plano de saúde agravada em janeiro de 2013, os beneficiários contemplados se restringiram ao núcleo familiar do quadro diretivo da estipulante. Indícios suficientes para que, nesta fase de exame perfunctório, se verifique a probabilidade do direito decorrente de elementos que apontam para a hipótese de "falso coletivo", além do perigo da demora e resultado útil do processo, porquanto dois beneficiários são idosos, condição que naturalmente reclama maior cautela em relação às questões afetas à saúde. Presença dos elementos autorizados da tutela antecipada, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21480446320198260000 SP 2148044-63.2019.8.26.0000, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 12/09/2019, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2019)

Na hipótese em comento, a parte autora sustenta que, em que pese tenha firmado com a parte ré contrato denominado plano coletivo empresarial, apenas Jesualdo Silva Libório possui vínculo com a autora, já que os beneficiários do plano de saúde, em sua maioria fazem parte das famílias Libório,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
Terceira Vara Cível

Lobo e Sobreira, desde quando o contrato foi firmado há 25 anos atrás, sendo que a Ré tem conhecimento desta circunstância. Aduz ainda, que pelo fato da parte autora não ter aceito o reajuste proposto pela ré, esta passou a exigir o vínculo dos beneficiários, com a intenção de rescindir o contrato.

De acordo com o contrato acostado às pp. 49/62 e do termo aditivo de pp. 77/108, a relação estabelecida entre as partes é de um plano coletivo empresarial, celebrado entre uma pessoa jurídica e uma operadora de plano de saúde, para prestação de serviços médicos aos funcionários da contratante e seus dependentes. **<u>Como o contrato foi celebrado em 01/08/1994, havia previsão da inclusão de beneficiários, como familiares e agregados.</u>** Vejamos (pp. 49/50):

CLÁUSULA II-DOS USUÁRIOS

Serão aceitos como usuários para fins deste Contrato:
a)- Usuários Titular: O funcionário
b)- Usuário Dependente:
1- Esposa (o);
2- Filhos até 18 (dezoito) anos;
3- Filhas solteiras ate 21(vinte e um) anos
4- Filhos e filhas solteiros(as) e inválidos(as);
5- Companheira em união estável, com registro de dependência para fins de Previdência Social,

sem concorrência com a esposa;
c)- O(a) enteado(a), o(a) tutelado(a) ou a(o) curatelado(a), que equipararem-se aos filhos para todos os efeitos deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A CONTRATANTE comprovará, obrigatoriamente, perante a CONTRATADA a dependência legal e funcional aqui prevista, mediante documentos oficialmente instituídos.

PARÁGRAFO SEGUNDO- Os usuários dependentes , quando incluídos após 30 (trinta) dias da inclusão do titular cumprirão as carências previstas na cláusula XX deste Contrato, todavia, pelo casamento/nascimento, o usuário dependente deste que incluídos nos 30 (trinta) dias seguintes ao evento, somente ficará sujeito às carências que por ventura o titular estiver cumprindo.

PARÁGRAFO TERCEIRO- Poderão ser incluídos atráves deste plano, Pai e Mãe do titular, os quais serão designados neste Contrato como agregados e obedecerão as seguintes normas descritas abaixo para a inclusão: Os agregados de 0 (zero) à 59 (cinquenta e nove) anos pagarão os valores correspondentes a:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
Terceira Vara Cível

Como se pode verificar referido plano foi firmado antes da Resolução Normativa 195/ANS, o qual era benéfico para ambas as partes, não podendo agora depois de mais de 25 anos de vigência, pretender quaisquer delas tentar descaracterizar o contrato como falso coletivo em benefício próprio, por ofender a boa-fé, que deve nortear os contratos.

O artigo 422 do CPC, dispõe que:

> "Art. 422.Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé."

Ademais, no termo aditivo de adaptação do contrato n.º 184, estava previsto como destinatários dos planos as pessoas vinculadas à pessoa jurídica contratante por relação empregatícia e estatutária, bem como sócios, administradores, demitidos e aposentados com ressalvas, agentes políticos, trabalhadores temporários, estagiários, menores aprendizes, grupo familiar, conforme se infere das pp. 79/81.

Com a assinatura deste termo aditivo, houve adaptação do plano conforme a Lei n.º 9.656/98, como se infere da cláusula II às pp. 78/79, no qual o contrato original passou a se submeter a todas as disposições da Lei 9.656/98, inclusive quanto a reajustes e revisões, de acordo com a seguinte cláusula contratual:

CLÁUSULA II – DA ADAPTAÇÃO A LEI 9656/98

I. O presente aditivo tem por objeto adaptar o contrato firmado originalmente à Lei 9.656/98, de forma que a cobertura assistencial e as condições de acesso serão ampliadas para respeitarem as garantias mínimas definidas na referida lei e para garantir a cobertura de todo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente e suas atualizações, de acordo com a segmentação contratada, sem prejuízo das coberturas previstas no contrato de origem;

II. A partir da vigência deste aditivo o contrato original passará a se submeter a todas as disposições da Lei 9.656/98, inclusive quanto a reajustes e revisões;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
Terceira Vara Cível

Consoante a lista dos beneficiários acostada pela parte Autora e pela parte ré às pp. 23/48, 118/126 e pp. 368/371, o número de beneficiários do plano de saúde conta com **43 pessoas**, do que é possível concluir que não se trata de contrato denominado "falso coletivo", como afirma a parte autora, mas um contrato antigo, que foi adaptado, de acordo com a Lei 9.656/98, no qual é composto por pessoas vinculadas à pessoa jurídica contratante, bem como seus dependentes, aposentados, entre outros, tudo previsto no contrato entabulado entre as partes.

Pelo documento de p. 118, quem realiza o pagamento da mensalidade do plano de saúde é a empresa, o que se conclui que é um plano coletivo empresarial, celebrado entre uma pessoa jurídica e uma operadora de plano de saúde. Nesse diapasão, o contrato de prestação de serviços médicos-hospitalares celebrado entre as partes não se enquadra como "falso coletivo".

Nesta linha de raciocínio, não merece acolhimento o pedido para reconhecimento do contrato firmado entre as partes, como falso coletivo e por consequência incabível o reajuste nos moldes dos planos individuais e familiares, limitados ao teto fixado pela ANS anualmente.

III.III. Do pedido de reconhecimento da impossibilidade de rescisão unilateral imotivada e dos reajustes do pagamento das mensalidades.

Nos contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos como reconhecido no item anterior, afastando-se a tese do falso coletivo, admite-se a rescisão unilateral e imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, desde que haja cláusula contratual a respeito (art. 17, caput e parágrafo único, da RN ANS nº 195/2009).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
Terceira Vara Cível

A questão controvertida refere-se à validade da cláusula contratual que admite rescisão unilateral contratual e imotivada do plano de saúde coletivo empresarial, que no caso dos autos possui 41 (quarenta e um) usuários, e sobre os reajustes do pagamento das mensalidades aplicados pela parte ré.

O índice de reajuste aplicado pela parte ré foi apurado de forma impositiva e unilateral, já que não foram transparentes, pois não contém a demonstração dos critérios utilizados e sem negociação entre as partes.

A despeito de a operadora do plano de saúde ter notificado a parte autora sobre o reajuste e apresentado estudo técnico no recurso interposto, não observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pois não especificou critérios sobre o aumento das despesas.

A parte ré enviou em 10/05/2019, uma comunicação de renovação contratual referente ao citado contrato (p. 109), informando que após Estudo Técnico Atuarial verificou a necessidade de reajuste no plano de 76,91% (setenta e seis vírgula noventa e um por cento), a ser aplicado a partir de agosto/2019, e que após contraproposta da parte autora (p. 115), a parte ré aceitou-a, em parte, somente para aumentar a taxa de cooparticipação de consulta para R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme documento de pp. 116/117, sem alterar o índice de reajuste proposto(20%).

Para tanto, o Termo de Aditivo de Adaptação à Lei 9656/98 do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares nº 0184, prevê em sua Cláusula X - Reajustes, o aumento do preço do contrato ao índice de sinistralidade e dos custos médicos da prestação de serviço, senão vejamos (pp. 101/103):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Dourados

Terceira Vara Cível

Dourados 1

Nos termos da legislação vigente, o reajuste financeiro a incidir sobre o valor da mensalidade será anual, e terá como data-base de aniversário o mês de assinatura do Contrato, **Agosto**, conforme as regras abaixo:

O valor da contraprestação pecuniária e a tabela de preços para novas adesões serão reajustados anualmente, de acordo com a variação do ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO (IGPM), ou, se este índice deixar de ser publicado, por outro índice de correção aceito pelas partes.

Para fins de aplicação desta cláusula, considera-se reajuste qualquer variação positiva na contraprestação pecuniária, inclusive aquela decorrente de revisão ou reequilíbrio econômico atuarial do contrato.

No reajuste da contraprestação pecuniária será também considerada a variação da população (distribuição por sexo e faixa etária), que possa implicar em alteração do perfil técnico atuarial da carteira de beneficiários, visando com isso o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sem prejuízo da periodicidade anual estabelecida na Resolução Normativa - RN 195 e suas alterações.

Na hipótese de se constatar a necessidade de aplicação do reajuste por sinistralidade, este será reavaliado, sendo que o nível de sinistralidade da carteira terá por base a proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de 12 (doze) meses consecutivos, anteriores à data base de aniversário considerada como o mês de assinatura do Contrato.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que é possível o reajuste das mensalidades do plano de saúde em virtude do aumento da sinistralidade, buscando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, cuja cláusula respectiva, por si só, não se mostra abusiva.

A propósito, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DA MENSALIDADE EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DA SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA QUE AUTORIZA A RESCISÃO UNILATERAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 535, II, do CPC/1973. Isso porque, embora não providos os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. ***A jurisprudência do STJ firmou entendimento que é possível o reajuste dos contratos de saúde coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade. 3. O entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de ser possível a rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1117120 SP 2017/0137861-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017)

Para tanto, a jurisprudência também é uníssona no sentido de que é indispensável a comprovação do aumento das despesas e a demonstração dos cálculos que ensejaram a majoração da contraprestação, ônus do qual incumbe à operadora do plano de saúde, ora Ré.

Na fatispécie, **não há comprovação da efetiva majoração das despesas que justificassem o aumento de 76,91%** (p. 109) nas mensalidades, o que torna o reajuste, *in casu,* ilícito e abusivo, devendo ser afastada sua incidência.

Nesta linha de entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL – APLICABILIDADE DO CDC – REAJUSTE ANUAL – AUMENTO DA SINISTRALIDADE DO GRUPO – AUSÊNCIA DE AMPARO TÉCNICO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE RECONHECIDAS – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, conforme enuncia a Súmula 469, do STJ e o artigo 35, da Lei n.º 9.656/1998, não sendo possível diferenciar contratos individuais e coletivos, já que ambos destinam-se a um consumidor individualizado. ***Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado, o reajuste por aumento da sinistralidade do grupo é considerado ilegal quando não houver prova ou amparo técnico que o***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

sustente.(TJ-MS - APL: 00000578720098120003 MS 0000057-87.2009.8.12.0003, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 15/12/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2015)

Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Alegação de abusividade de reajustes aplicados, tanto o anual financeiro, quanto o técnico por sinistralidade. Sentença de procedência parcial, para expurgar o reajuste motivado pela elevação da sinistralidade. Inconformismo da parte ré. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP). 1. ***Em planos de saúde coletivos, muito embora não haja, aprioristicamente, ilicitude na cláusula contratual que preveja reajuste anual das mensalidades dada a majoração da sinistralidade ou dos custos operacionais [reajuste técnico], não há prova suficiente que justifique o aumento da mensalidade no montante aplicado, nem a participação efetiva da estipulante do plano de saúde, ou de seus beneficiários individuais, no cômputo de tal reajustamento, o que o torna, em concreto, abusivo****. 2. Recurso de apelação da ré Bradesco Saúde desprovido*. (TJ-SP - APL: 40034680320138260533 SP 4003468-03.2013.8.26.0533, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 13/06/2017, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA E ANUAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VALOR DO PRÊMIO COM BASE NO AUMENTO DA SINISTRALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL QUE COLOCA O SEGURADO EM SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM FRENTE À SEGURADORA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE PERCENTUAIS DE REAJUSTE DESARRAZOADOS. INCIDENCIA DOS ART. 15, § 3º DO ESTATUTO DO IDOSO E ARTS. 39 E 51 DO CDC. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS PELA ANS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. ***O reajuste do plano de saúde em percentual exorbitante e sem a devida justificativa, lastreado na simples alegação de aumento do grau de sinistralidade do plano***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

coletivo, sem a devida comprovação, seja em razão da mudança de faixa etária, ou em razão da mudança do índice anual, deve ser considerado abusivo e ilegal. *2. A atual jurisprudência do STJ admite o reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária, desde que esteja previsto no contrato e que não sejam aplicados percentuais desarrazoados, que culminem por impossibilitar a permanência da filiação do segurado idoso ao plano de saúde contratado. Incidência dos índices aplicados pela ANS. 3. A cláusula contratual que prevê o reajuste monetário das mensalidades de acordo com a alteração do nível de sinistralidade é nula de pleno direito, por violar o art. 51, incisos IV e X, do CDC, diante da abusividade do índice anual utilizado, devendo ser limitado aos percentuais autorizados nas Resoluções Normativas da ANS. Possibilidade de revisão configurada. 4. Constatada a abusividade em razão dos reajustes imoderados, possível sua revisão judicial a fim de evitar que onerem excessivamente o consumidor, diante do manifesto confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso, observando-se as normas expedidas pelos órgãos governamentais. Incidência do art. 15, § 3º do Estatuto do Idoso e artigos 39 e 51 do CDC. Aplicação dos índices previstos pelo ANS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA*. (TJ-BA - APL: 05387008220148050001, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação declaratória de nulidade cláusula c.c. repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Não acolhimento. ***Reajuste por sinistralidade e custos hospitalares. Em princípio, possibilidade, por se tratar de plano de saúde coletivo. Contudo, não há prova suficiente que justifique os aumentos da mensalidade no montante aplicado, o que os torna, em concreto, abusivos.*** *Restituição da quantia paga a maior. Supressio. Inocorrência. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do regimento interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da causa.* (TJ-SP 10027174220178260011 SP 1002717-42.2017.8.26.0011, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 13/06/2018, 10ª Câmara de Direito Privado,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Dourados

Terceira Vara Cível

Data de Publicação: 13/06/2018)

Em que pese o não reconhecimento do contrato como "falso coletivo", considerando que são 41 (quarenta e um) usuários dos serviços, a maioria aposentados e o contrato firmado entre as partes é antigo, constata-se que a empresa contratante é mais vulnerável do que outras empresas nos grandes contratos. Assim, diante da vulnerabilidade da empresa contratante, pois possui pouco poder de negociação com a operadora do plano de saúde, a rescisão de contrato deve ter temperamentos, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, para evitar abusividades, primando pela conservação do contrato.

Feitas tais considerações, conclui-se que a operadora do plano de saúde não pode reajustar a mensalidade de forma desarrazoada e desproporcional e após rescindi-lo unilateralmente.

Cita-se o seguinte julgado:

> *APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. PACTO QUE PREVÊ O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PARA AMBAS AS PARTES. CLÁUSULA VÁLIDA, EM TESE, PARA OS PLANOS COLETIVOS. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.656/98. DISTINÇÃO NOS CASOS EM QUE O GRUPO SEGURADO TEM MENOS DE 30 (TRINTA) USUÁRIOS.* ***GRUPO MAIS VULNERÁVEL DO QUE NOS GRANDES CONTRATOS.*** *EQUIPARAÇÃO JURÍDICA AOS PLANOS FAMILIARES OU INDIVIDUAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. EXIGÊNCIA DE MOTIVO IDÔNEO PARA ABANDONO DO CONTRATO. ALEGADA A ELEVADA SINISTRALIDADE DO GRUPO EM QUESTÃO. DÉFICIT ATUARIAL PROVADO. EMPRESA AUTORA COM 100 (CEM) FUNCIONÁRIOS, MAS APENAS 5 (CINCO) INSCRITOS NO PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

FREQUENTE DE HEMODIÁLISE EM UM DOS SEGURADOS. INVALIDADE DO MOTIVO APRESENTADO PARA ENCERRAMENTO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DA LÓGICA FAMILIAR OU INDIVIDUAL, DEVIDO AO TAMANHO EXÍGUO DO GRUPO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DE NÚMERO MÍNIMO DE MEMBROS. RÉ QUE PODE VALER-SE DOS MEIOS LEGAIS PARA BUSCAR REEQUILIBRAR O CONTRATO, TAIS COMO REAJUSTES E ADMISSÃO DE NOVOS MEMBROS NO GRUPO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "1. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares. [...] 2. A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei nº 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluções 195/2009 e 309/2012 da ANS). ***3. Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea"*** *(RESP 1.553.013/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 20.3.2018). (TJ-SC - AC: 00023371220118240008 Blumenau 0002337-12.2011.8.24.0008, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 19/11/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)*

Deste modo, de rigor a procedência parcial do pedido em comento, para declarar a manutenção do plano de saúde contratado e a ilegalidade reajuste praticado no ano de 2019 no importe de 76,91% com base na sinistralidade, sendo que para a rescisão contratual, deve haver motivação idônea.

Quanto ao reajuste, afastada a arguição de "falso coletivo" como constou, este deve se dar no importe pleiteado pela parte autora, por não

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

haver outros parâmetros nos autos para fixação diversa, ou seja em 20% (vinte por cento) da mensalidade de 2018, que é um valor razoável e proporcional, considerando o reajuste da ANS para o período(reajuste do ano de 2019), o qual também é superior ao IGP-M, conforme previsto no contrato(p.102/103).

Quanto aos anos seguintes deve ser objeto de procedimento próprio, por não fazer parte da causa de pedir, sendo certo que os reajustes de darão de forma anual, pelo que, não pode ser acolhido os pedidos de pp. 380 e 397, devendo os valores depositados serem restituídos à parte autora.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO e o mais que dos autos consta, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos constantes da petição inicial e do aditamento à inicial, efetuados por **ASSISTEM ASSISTÊNCIA EM ELETRODOMÉSTICO LTDA** em face de **UNIMED DOURADOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, para o fim de **declarar** a ilegalidade do reajuste praticado em virtude da sinistralidade no importe de 76,91% para agosto de 2019, reajustando-o para 20%(vinte porcento), confirmando-se a liminar concedida como tutela antecipada de caráter antecedente.

Sucumbente a parte Ré na maior parte dos pedidos, condeno-a ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios aos patronos da parte Autora, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 85, § 2° e 86, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

Por consequência, declaro resolvido o mérito da presente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
Terceira Vara Cível

ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Com o trânsito em julgado da presente sentença ou eventual acórdão a ser proferido pelo juízo *ad quem*, em caso de recurso, intimem-se as partes, para o que de direito em 15 (quinze) dias.

Em sendo requerido o cumprimento de sentença em relação às verbas de sucumbência, ao cartório para que **proceda a evolução de classe do presente feito para cumprimento de sentença (Provimento n. 89 da Corregedoria Geral de Justiça), intimando-se a parte devedora através de seu patrono, para cumprimento voluntário da condenação,** no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento), na forma do artigo 523 do CPC.

Faça constar ainda, que transcorrido o prazo previsto sem o pagamento voluntário, inicia-se **automaticamente** o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação (art. 525 do CPC), independentemente de penhora ou nova intimação, nos próprios autos.

Efetuado o pagamento voluntário da condenação, à parte credora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, expedindo-se em seguida, guia de transferência em seu favor.

Realizado o pagamento parcial no prazo do *caput* do art. 523, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

Às providencias necessárias, inclusive quanto à indicação de conta, caso não conste nos autos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Dourados

Terceira Vara Cível

Decorrido o prazo sem o devido pagamento, certifique-se, e, à parte credora para que proceda à atualização do crédito, dando-se início aos atos executórios, com a expedição do mandado de penhora e avaliação.

Não sendo requerido o cumprimento de sentença no prazo de 15 (quinze) dias de seu trânsito, **arquivem-se os autos,** mediante as baixas e anotações necessárias.

Havendo o cumprimento voluntário da sentença com a concordância da parte credora, fica declarado extinto o processo, nos termos do art. 924, II e 925 do CPC, não havendo necessidade de nova conclusão, para tal fim.

Expeça-se guia de transferência dos valores depositados nos autos em favor da parte Autora, uma vez que o reajuste do ano de 2021 não é objeto desta ação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Dourados, *data da assinatura digital.*

Marilsa Aparecida da Silva Baptista
Juíza de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 01/06/2022 às 14:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809428-93.2019.8.12.0002 e código ncGXnwmj.